

Demande en injonction de payer au président du tribunal de commerce

(Article 1313 du code civil, articles 1405 à 1424 du code de procédure civile)

Nous vous invitons à lire attentivement la notice n° 51156 avant de remplir ce formulaire.

Numéro du Tribunal :

Numéro du Greffe :

Votre identité (demandeur) :

► **Si vous êtes une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :**

☐ Madame ☐ Monsieur

Votre nom de famille (nom de naissance) :

Votre nom d'usage (exemple : nom d'époux / d'épouse) :

Vos prénoms :

Vos date et lieu de naissance :

à

Votre nationalité :

Votre profession :

Votre adresse :

Complément d'adresse :

Code postal : Commune :

Pays :

Votre adresse électronique : @

Votre numéro de téléphone :

► **Si vous êtes une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :**

Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...) :

Dénomination :

Représentée par :

Adresse du siège social :

Code postal : Commune :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopie :

Si vous avez un mandataire :

► Si votre mandataire est une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :

☐ Madame

☐ Monsieur

Son nom de famille (nom de naissance) :

Son nom d'usage (exemple : nom d'époux / d'épouse) :

Ses prénoms :

Son adresse :

Complément d'adresse :

Code postal Commune :

Pays :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone : _ _ _ _ _ _ _

► Si votre mandataire est une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :

Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...) :

Dénomination :

Représentée par :

Adresse du siège social :

Code postal _ _ _ Commune :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone : _ _ _ _ _ _ _

Numéro de télécopie : _ _ _ _ _ _ _

L'identité de votre ou de vos débiteur(s) :

PREMIER DEBITEUR :

► Si votre débiteur est une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :

☐ Madame

☐ Monsieur

Son nom de famille (nom de naissance) :

Son nom d'usage (exemple : nom d'époux / d'épouse) :

Ses prénoms :

Son adresse :

Complément d'adresse :

Code postal Commune :

Pays :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

► **Si votre débiteur est une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :**

Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...) :

Dénomination :

Représentée par :

Adresse du siège social :

Code postal : | Commune :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone : |

Numéro de télécopie :

DEUXIEME DEBITEUR :

► **Si votre débiteur est une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :**

☐ Madame ☐ Monsieur

Son nom de famille (nom de naissance) :

Son nom d'usage (exemple : nom d'époux / d'épouse) :

Ses prénoms :

Son adresse :

Complément d'adresse :

Code postal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Commune :

Pays :

Adresse électronique : @

► **Si votre débiteur est une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :**

Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...) :

Dénomination :

Représentée par :

Adresse du siège social :

Code postal : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Commune :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone : |

Numéro de télécopie :

Si vous avez plus de deux débiteurs, photocopiez la page concernant les débiteurs ou donnez les mêmes renseignements sur une feuille que vous joindrez au formulaire.

Votre demande :

Le créancier ou son mandataire soussigné a l'honneur de vous exposer que le ou les débiteur(s) lui doit les sommes mentionnées ci-après, et requiert en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile que soit rendue, à l'encontre du ou des débiteur(s), une ordonnance portant injonction de payer lesdites sommes.

☐ En application de l'article 1408 du code de procédure civile, je demande qu'en cas d'opposition l'affaire soit immédiatement renvoyée devant
 juridiction compétente pour connaître du litige.

SOMMES DEMANDÉES	MONTANT	FONDEMENT DE LA CRÉANCE
- principal -	 	
☐ intérêts au taux légal ou ☐ intérêts au taux contractuel de à compter du 1.../1.../1...	 	
- clause pénale - frais accessoires -	 	

Les documents justificatifs :

Date :

Votre signature :

ORDONNANCE

Nous, _____, Président du tribunal de commerce, assisté de _____, Greffier

Vu la requête qui précède et les articles 1405 à 1424 du code de procédure civile,

☐ Attendu que la demande ne paraît pas fondée, rejetons la requête qui précède

☐ Attendu que la demande paraît fondée, totalement ☐ ou partiellement ☐

Enjoignons à _____

de payer à : _____

- _____ €, en principal avec intérêts – au taux légal **(1)**

- au taux contractuel **(1)** de % l'an

à compter du _____

- _____ €, au titre de la clause pénale **(1)** _____

- _____ €, au titre des frais accessoires **(1)** _____

- _____

- les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de _____ €

Fait à _____ le _____

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LE GREFFIER

Signification effectuée le _____ à personne ☐ à domicile ☐

À étude de l'huissier de justice ☐ procès-verbal art.659 CPC ☐

Vu, sans opposition le _____

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES

(1) Rayer la mention inutile